

1500710-19.2021.8.26.0257

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcos de Jesus Gomes

Comarca: Ipuã

Foro: Foro de Ipuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... condenado anteriormente por roubo e tráfico - fls. 76-77), cujo período depurador já foi atingido, revelando circunstância judicial desfavorável apta a ensejar um aumento de 1/6 na pena base.

PAULO: 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa.

FLÁVIO: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 11 (onze) dias-multa.

Ante a ausência de outras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipuã

Foro de Ipuã

Vara Única

R. Carlos Fernandes, 320, Ipuã-SP - cep 14610-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500710-19.2021.8.26.0257 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500710-19.2021.8.26.0257

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2310633/2021 - DEL.POL.IPUÃ, 15911656 - DEL.POL.IPUÃ, 675/19/409 - DEL.POL.IPUÃ, 2310633 - DEL.POL.IPUÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CESAR ROZO e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos de Jesus Gomes

Vistos.

PAULO CÉSAR ROZO e FLÁVIO LUCIANO DA SILVA foram denunciados como incurso no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

Relatado o inquérito policial (fls. 46-48) foi oferecida denúncia pelo Ministério Público (fls. 55-56). Recebida a denúncia (fls. 58-59), os acusados foram citados (fls. 83 e 99) e apresentaram respostas à acusação (fls. 101-102 e 113-118), sendo mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 130-134).

Durante a instrução processual, através do sistema audiovisual (CPP, art. 405, §1º), foram ouvidos duas vítimas, uma testemunha arrolada pela acusação, comum à

defesa, e interrogados os acusados [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais orais, tendo o representante do Ministério Público pleiteado a procedência nos termos da denúncia e fixando-se o regime inicial aberto para o réu PAULO e semiaberto para FLÁVIO, em razão dos maus antecedentes. A defesa de FLÁVIO pugnou pela absolvição por insuficiências de provas acerca da autoria e a defesa de PAULO manifestou-se no mesmo sentido [manifestações gravadas e disponíveis anexas ao termo de audiência].

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria do delito ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 04-06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08) e pela segura prova oral colhida em Juízo.

A vítima Itamar Menezes relatou que não estava no local dos fatos. Os policiais abordaram os réus na estrada com os objetos furtados. Eles abandonaram os materiais e fugiram. Os policiais apreenderam os objetos e pediram para ele fazer o reconhecimento. Começaram a ligar para quem tinha propriedades no local. Foram até a casa do sítio e verificaram que a casa estava arrombada e os objetos subtraídos eram os seus. Disse que recuperou todos os objetos. E que conhecia os acusados [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

A vítima José Costa da Rocha disse que o Itamar ligou, falando que os policiais entraram em contato e disseram que algumas coisas suas foram subtraídas. Foi até o local e constatou que os objetos subtraídos eram de sua propriedade. Foi informado pelos policiais que ambos os réus foram encontrados com os objetos, dispensaram e evadiram-se na mata. Não conhecia os acusados e afirmou que recuperou os objetos [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

A testemunha comum João de Campos Júnior, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pela vicinal Capelinha-Ipuã e já era noite quando avistaram duas pessoas de bicicleta. Ao se aproximarem, jogaram farol alto para abordá-los. Ao visualizarem que era a Polícia Militar, eles abandonaram os objetos e fugiram no matagal. Apreenderam os objetos e identificaram os proprietários. Confirmou que os suspeitos eram os acusados. Com o farol alto da viatura constatou claramente que eram Paulo Cesar Roza e Flávio Luciano da Silva. Disse que Paulo é conhecido por crimes patrimoniais e envolvimento com drogas. Flávio Luciano também é conhecido por crimes patrimoniais. Relatou que Flávio faz bicos para a Prefeitura. Quanto a Paulo, não se recorda [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

Em seu interrogatório, Paulo César Roza disse que conhece o Flávio, mas negou as acusações. Disse que mora na Fazenda, onde estava no dia dos fatos. Não tem problemas pessoais com os policiais, nem com as vítimas. Nunca foi processado. Trabalha atualmente, como autônomo e na época dos fatos trabalhava com horta [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

O réu Flávio Luciano da Silva também negou as acusações. Disse que no dia dos fatos havia bebido muito e tomado alguns medicamentos. Não se recorda dos fatos, pois devido a esses medicamentos teve perda de memória. Não conhece as vítimas, nem os policiais. Relatou que é usuário de entorpecente. Trabalhava na data dos fatos numa Fazenda, cuidando de horta. Não era registrado. Atualmente trabalha na Prefeitura [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência].

Em que pese a versão dos acusados, a negativa não encontra respaldo nas provas colhidas nos autos, sobretudo porque foi visualizado pelos policiais na posse dos bens da propriedade rural e se evadiram quando foi dada ordem de parada, deixando os objetos no local, os quais foram apreendidos, reconhecidos pelas vítimas e a eles devolvidos. O policial ouvido afirmou não ter dúvidas de que eram os réus na posse dos objetos, isso porque ao acionar o farol alto da viatura policial na direção deles foi possível contatar que eram Paulo e Flávio.

A subtração dos objetos também ficou demonstrada, haja vista o depoimento das vítimas que relataram ter confirmado o delito em suas propriedades rurais e que teve a restituição dos bens após a apreensão pelos policiais.

Provada a ocorrência do fato típico e sua autoria, verifico que não há qualquer causa excludente de antijuridicidade em favor do réu, consubstanciando-se o injusto penal.

Também a culpabilidade é manifesta. No decorrer da instrução processual ficou demonstrado que os acusados eram inteiramente capazes de entender o caráter ilícito dos atos por eles praticados, bem como perfeitamente possível que agissem de forma diversa.

Por conseguinte, nos termos da fundamentação supra, incursos os réus PAULO CÉSAR ROZO e FLÁVIO LUCIANO DA SILVA no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, passo à dosagem da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Verifica-se pela folha de antecedentes do acusado PAULO é primário, razão pela qual a pena para ele deve ser fixada no patamar mínimo. Já o réu FLÁVIO possui maus antecedentes, tendo sido condenado anteriormente por roubo e tráfico - fls. 76-77), cujo período depurador já foi atingido, revelando circunstância judicial desfavorável apta a ensejar um aumento de 1/6 na pena base.

PAULO: 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa.

FLÁVIO: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 11 (onze) dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas, torno definitiva a pena imposta.

No tocante ao regime para cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes do acusado FLÁVIO, que já condenado por roubo e tráfico ilícito de entorpecentes, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. Já para o réu PAULO, em razão de sua primariedade e da quantidade de pena aplicada, suficiente a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Em razão dos maus antecedentes de FLÁVIO, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44), bem como a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

Por outro lado, para o réu PAULO estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme §2º do artigo retro mencionado.

Diante da situação econômica dos réus fixo a pena de multa no valor mínimo legal permitido, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO PAULO CÉSAR ROZO à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto e multa de 10 (dez) dias-multa; e FLÁVIO LUCIANO DA SILVA à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e multa de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo permitido, ambos como incursos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade de PAULO por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, podendo ser substituída por outra prestação pecuniária, a critério do Juízo da Vara de Execuções Criminais, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo à época do efetivo recolhimento, a ser depositado na conta judicial própria n.º 4000115850185, agência n.º 3156-9, Banco do Brasil.

Intimem-se os réus e seus defensores, observando-se a norma do art. 392 do CPP. Ciência ao Ministério Público.

Com a interposição de recurso ou após certificado o trânsito em julgado, tornem os autos conclusos para deliberações.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Ipua, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA